

통 보

1. 제 목 : 위임전결 준수에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원은 문서의 기안·검토·결재 등 처리절차를 전자문서시스템으로 처리하여, 2022~2023.5월까지 ㉠㉠㉠,㉠㉠㉠건 가량의 전자 문서를 생성하였습니다.

나. 위임전결 단계 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제9조(문서의 검토 및 협조)에서 기안문은 결재권자의 결재를 받기 전에 결재계통에 의하여 검토를 받고 기안문의 내용이 다른 부서의 업무와 관련 있을 때에는 그 부서의 협조를 받아야 한다고 정하고 있으며, 제10조(문서의 결재)에 문서는 결재권자의 결재를 받아야 한다고 명시하고 있습니다.

또한 「위임전결사항운영세칙」 제5조(위임전결 등)에서는 공단 소속기구별 위임전결사항을 정하고 있고, ●●☆☆병원 ==●●실의 경우 ‘부장→실장→원장’의 순서로 단위업무별 위임전결을 하도록 정하고 있습니다.

이러한 규정 기준을 통해 각 직위는 부여받은 위임전결사항에 따라 직무수행에 필요한 권한을 가지는 동시에 그 권한을 행사 또는 불행사함으로써 발생되는 결과에 대하여 책임을 지며, 모든 입안에 대한 행위는 입안책임자(담당자)로부터 결재권자까지의 직위자가 연대하여 그 책임을 지게 됩니다.

따라서 입안책임자는 업무를 추진함에 있어 위임전결 단계에 따른 결재권자에게 결재를 받는 등 위임전결사항을 준수하여 업무권한 및 책임을 명확하게 해야

합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22.1.~'23.5.까지 ●●☆☆병원 문서 현황을 확인한 결과, ==●●실의 경우 부장- ==●●실장-원장의 위임전결 기준이 있음에도 [표 1]과 같이 2023년 ●●☆☆병원 발전 워크숍 추진 등을 추진하면서 중간 전결권자인 ==●●실장이 기안을 하고 확인자도 위임전결 단계에 있지 않은  원장이 확인을 하는 등 위임전결사항을 준수하지 않고 업무를 추진한 사례들이 확인되었습니다.

[표 1] 위임전결 미준수 현황

○ 기안문서

문서명	기안자	확인자	최종 결재자	수신부서

○ 접수문서

문서명	접수자	선람	선람	발신부서

다. 연장근로 신청방법 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

●●☆☆병원 「연장근로 신청방법 및 정산기간 안내」에 따르면 수명자(신청자)가 부장급인 경우 명령자를 수명자 부장보다 그 위 상위권자(본부장 등)로 하도록 정하고 안내하고 있습니다.

따라서 부서별 연장근로 신청자가 부장일 경우에는 진료본부장 등 그 상위자의 결재를 받아 연장근로를 승인받고 실행해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22.1.~'23.5.까지 ●●☆☆병원 부서별 연장근로 신청 및 사용현황을 확인한 결과 [표 2]과 같이 연장근로 수명자가 부장 본인일 경우를 포함하여 담당자 본인일 경우에도 명령자를 본인으로 하여 연장근로를 실시한 사례가 확인되었습니다.

[표 2] 연장근로 명령 기준 미준수 현황

구 분	명령자	수명자	일 자	비 고

4. 관계기관 의견

‘나. 위임전결 단계 준수에 관한 사항’ 관련,

●●☆☆병원에서는 실장이 기안을 하더라도 규정을 위반한 것은 아니라고 판단하며, 워크숍 추진 시 경영진과 실무진의 의견이 차이가 있어 ==●●실장이 직접 기안을 해서 처리한 것이고, △△□□연구소 운영실태 자체점검 사항의 경우는 자체점검조사반이 직접 경영진에 보고 하는 것으로 일임되어 기획부서는 관여할 여지가 없었다고 답변하였습니다.

그러나 ==●●실장이 직접 담당하여 기안을 하였다하더라도 ==●●실의 경우 ‘부장→실장→병원장’의 위임전결 단계로 하도록 하고 있음에도 위임전결에 없는 ■■■■원장을 중간 결재자로 지정함으로써 업무권한 및 책임이 불분명하게 되는 등 위임전결 준수 절차상 문제가 있다고 할 것이며,

특히 ●●☆☆병원 발전 워크숍 추진 시 기획혁신부(부장·과장·사원)는 실질적으로 해당 행사의 계획과 개최 및 결과 등 관련 업무를 직접 수행하여 해당 업무에 대한 부장의 권한과 책임이 뒤따르는 일이었음에도 최종 책임자인 ==●●실장과 의견 차이를 조율하지 못한 채 관련 업무의 책임을 회피한 과정 또한 문제가 있다고 할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- (나)항과 관련하여 위임전결 단계에 따른 결재권자에게 결재를 받는 등 위임전결사항을 준수하여 업무권한 및 책임을 명확하게 하여 업무를 추진하고, (통보)
- (다)항과 관련하여 연장근로 신청 및 승인 시 신청자의 상위자가 결재를 하도록 하는 등 업무 관리를 철저히 하고, (통보)
- (나),(다)항과 관련하여 위임전결사항 준수, 연장근로 상위자 승인 사항을 준수할 수 있도록 전부서 안내·교육 등을 통한 공유를 하시기 바랍니다.(통보)